

1502864-28.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ANDERSON ALEXANDRE SOUZA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502864-28.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ANDERSON ALEXANDRE SOUZA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 07h00, na Avenida Marginal, 3500, Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, de apelido "Gui", mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para eles, uma motocicleta, de propriedade de Reginaldo Silva do Nascimento, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2022 (fls. 88), sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 95).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 96/101).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal; b) alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal; c) a fixação da pena de multa no mínimo legal; d) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o ABERTO com fulcro no artigo 33 § 2º, alínea C do Código Penal; e) afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2-A, do art. 157 do Código Penal; f) diminuição da pena em 2/3, nos termos do inciso II, do art. 14 do CP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição/apreensão de fls. 24/25, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 21 e relatório de investigação de fls. 50/52, pelo laudo pericial do local (fls. 103/115), pelo laudo da arma da vítima (fls. 116/120), pelo exame residuográfico da vítima (fls. 121/123), pelas fotografias de fls. 30/38.

Igualmente a autoria, já que o acusado disse que no dia estava voltando do baile e o garupa deu a ideia ir atrás da moto da vítima. Estava na condição da moto e "Gui" na garupa. Decidiram roubar, "na emoção da bebida". Não estavam armados.

Por sua vez, a vítima, em juízo, narrou toda dinâmica delitiva e disse que estava retornando do trabalho, quando notou a presença da motocicleta com dois indivíduos. Em dado momento, o garupa sacou uma arma, razão pela qual efetuou disparos contra os roubados, tendo os indivíduos se evadido. A moto era preta. O piloto estava de capacete preto e o garupa de capacete vermelho. Pouco tempo depois, localizaram um dos roubadores baleado. Indagado, disse que guardou bem o semblante do piloto da moto e o reconheceu na delegacia, sem sombra de dúvidas.

Acresce-se ao seguro depoimento do ofendido foram os depoimentos dos GCM's Alan e Antonio, os quais ratificaram suas declarações anteriores e de forma uníssona disseram que no dia dos fatos, sua central recebeu notícia de roubo a um GCM. Quando chegaram no local, a vítima contou que dois rapazes de moto, haviam tentado rouba-lo. O GCM Alan, acrescentou que a vítima viu que o garupa estava armado e teria efetuado um disparo no chão e, para se defender, reagiu. Em seguida, ele viu um clarão, mas não sabia dizer se isso era da arma dos roubadores. Na posse das características dos assaltantes, já na divisa de Carapicuíba e

Osasco, avistaram o réu desfalecido no solo, sangrando e ao lado dele a moto. Conversando com moradores, souberam que uma outra moto encostou e deu fuga ao garupa. No pronto-socorro o acusado confessou os fatos, dizendo que voltava de um baile Funk e que seu parceiro estava armado. A arma seria de verdade e era de um amigo, que morava perto da casa dele. Que tentaram roubar um motoqueiro. Por fim, esclareceram que o conheciam de abordagens policiais anteriores.

Assim, o contexto probatório bem demonstra a autoria delitiva.

Outrossim, diversamente como quer a Defesa, as qualificadoras restaram bem delineadas.

Houve emprego de arma de fogo, conforme claramente declarado pela vítima e pelas testemunhas de acusação. Logo, se mostra suficiente para a comprovar a causa de aumento. Alias, pondere-se, que a vítima somente reagiu ao assalto quando avistou a arma do garupa da moto.

Saliente-se, no mais, que a ausência de apreensão da arma de fogo e de seu laudo é irrelevante neste caso, em razão da prova oral contundente. E, sabe-se que a ausência de laudo não é apta a afastar a majorante ( neste sentido:TJSP; Apelação 0024888-97.2017.8.26.0564; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal)

A pluralidade dos agentes com unidade de desígnios para subtração é incontroversa, eis a abordagem se deu pelo réu e seu comparsa - que fugiu com a ajuda de um terceiro.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atento ao art. 59, caput, do Código Penal, verifico que há circunstâncias judiciais desfavoráveis. As circunstâncias do crime se mostram negativas, vez que o réu e seu comparsa agiram de forma violenta. Ademais, a ação mostrou-se coordenada, escolhendo a vítima, assim que a avistaram na via pública. Por fim, a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima não favorece o acusado, eis que o ofendido foi abordado, em plena manhã, quando vinha do seu trabalho na GCM. Por conta disto, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da confissão do acusado (Súmula 545 do STJ), diminuo a pena em seu patamar mínimo, passando para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, é preciso reconhecer que existem duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e arma de fogo). Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Nesta senda, é certo que o concurso de agentes e a arma de fogo tolheram qualquer possibilidade de resistência da vítima, o que exasperou a gravidade concreta da ação, já que as duas causas forma determinantes para a vítima ceder ao roubo. Por estas razões, aumento a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas, passando a ser 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13(treze) dias-multa.. Presente ainda a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, assim, aumento a pena em 2/3, fixando-a 8 (oito) anos, 10(dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há falar, advirto, em adoção de apenas uma causa de aumento, a teor da faculdade dada ao julgador pelo art. 68, par. único, do CP.

Ora, a imposição somente da majorante mais robusta acarretaria manifesta ofensa ao princípio da individualização da pena, na medida em que o indivíduo que cometesse um roubo sozinho, armado, receberia a mesma objurgação daqueles que, igualmente municiados de aparato bélico, perpetrassem a rapina em comparsaria (como o caso dos presentes autos), situação na qual a vulnerabilidade do bem jurídico é potencializada. Ou seja, dar-se-ia tratamento igual a situações absolutamente desiguais.

De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem

causam no curso de assaltos do estilo.

No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018. Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci: Código penal Comentado, 19a. Edição, Ed Forense, p.984).

Enfim, justificado o aumento cumulativo das duas majorantes.

A redução da pena diante da tentativa deve ser de 1/3, considerando iter criminis percorrido, sendo que o crime chegou muito próximo à consumação. Assim, a pena será de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus, e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, ante o montante da pena e tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA, RG: 37.241.265, filho de CLEITON ALVES PEREIRA e VALERIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (catorze) dias-multa, em se valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

P.R.I.

Carapicuíba, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA